

주의요구 및 통보

- 1. 제 목 : 급식재료 계약관리 미흡
- 2. 관계기관 : ■■■■■병원
- 3. 내 용
- 가. 업무개요

■■■■■병원은 안정적인 식재료 수급과 양질의 급식 운영을 위해 2025년 급식재료(농·수·축·공산품) 연간 단가계약을 [표 1]과 같이 추진하였습니다.

[표 1] ■■■■■병원 급식재료(농·수·축·공산품) 계약내역

순번	계약명	계약기간	계약업체	계약금액(vat포함)
1	2024년 급식재료(농·수·축·공산품) 연간 단가계약		■■■■■	
2	2025년 급식재료(농·수·축·공산품) 연간 단가계약 계약연장			
3	2025년 급식재료(농·수·축·공산품) 연간 단가계약			

나. 입찰공고 취소에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 ‘국가계약법 시행령’) 제43조(협상에 의한 계약체결)에 따르면 협상에 의한 계약은 제안서 평가를 통해 협상적격자를 선정하며, 예정가격을 작성한 경우에는 예정가격 이하로 입찰한 자 중에서 협상적격자를 선정해야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」 제7조(제안서평가) 제1항 및 제8조(협상적격자 및 협상순위의 선정)에서는 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 입찰가격이 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는

업체명	기술능력평가(점)			가격평가 (점)	투찰금액 (천원)	투찰률 (%)	종합평점 (점)				
	정량	정성	계								
□□□□□											
◆◆◆◆◆											
- 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하며, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70(\$원)미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여하므로 □□□□□ 20점의 30%인 6점을 배점받고, ◆◆◆◆◆는 추정가격의 70%이상으로 19.2점 배점 획득 · 취소사유 ① 입찰가격이 '기초금액'이 아닌 '추정가격'을 기준으로 평가되어 투찰금액이 높은 업체가 1순위로 선정됨. 공고 게시내용(사업예산 등) 재검토하여 절차상 하자 보완 ② 직원 급식 제공 중단에 따른 연간 급식재료 예정량 조정 필요 · 취소단계 : 개찰 후 취소 · 행정사항 : 2024년 급식재료(농·수·축·공) 단가계약 1개월 연장('25.3.1.~3.31) 입찰 취소 가능 여부에 대한 법률자문 요청											

계약담당자는 2차 입찰 추진 시, 입찰공고문에 예정가격 미작성 사항과 기초금액을 함께 기재하여 가격평가 기준이 사업예산 또는 기초금액인지 입찰참가자가 오인할 소지가 있었으며, 사업예산에는 급식재료(농·수·축·공산품) 외 김치류, 양곡류 예산까지 포함된 금액을 기재하여 가격평가가 적절하게 이루어지지 않은 사실이 확인되었습니다.

따라서, 기술능력평가 1순위 업체인 □□□□□는 기초금액을 기준으로 입찰가격을 투찰하였으나 사업예산 대비 70% 미만 투찰로 평가되어 배점한도의 30%(6점)을 부여받아 종합 2순위로 하락하였고, 상대적으로 높은 금액을 투찰한 기술능력평가 2순위 업체인 ◆◆◆◆◆가 종합 1순위로 선정되었습니다.

이로 인해, 2차 입찰공고 취소가 발생하였으며 제안서 평가위원회 2회 개최, 외부위원 참석수당 2회 지급, 법률자문 비용, 1개월 계약연장 등 불필요한 행정비용이 추가 발생한 사실이 확인되었습니다.

아울러, 본 건은 낙찰자 결정 이전 단계에 해당하여 입찰 취소가 가능하다는 법률 자문 회신을 받았으며, 이후 신규 입찰을 통해 2025년 급식재료(농·수·축·공산품) 계약을 체결하였습니다.

[표 3] 2025년 급식재료(농·수·축·공산품) 계약 추진내역

순번	추진일자 (부서)	추진 내용	세부 내용
1	2025.1.9. (관리부)	사전규격공개 (2025.1.9. ~ 2025.1.13.)	· 의견없음
2	2025.1.16. (원무부)	2025년 급식재료(농·수·축·공) 단가계약 의뢰	· 계약기간 : '25.3.1.~'26.2.28. · 추정금액 : \$원 · 계약방식 : 협상에 의한 계약
3	2025.1.23. (관리부)	2025년 급식재료(농·수·축·공) 연간 단가계약 입찰 추진	· 입찰기간 : 2025.1.23.~2.4. · 사업예산 : \$원 · 기초금액 : \$원
4	2025.2.3. (관리부)	2025년 급식재료(농·수·축·공) 단가계약 의뢰(정정)	· 쇠고기(장조림용) 예정량 오기재에 따른 13,489kg→1,389kg 수량 변경
5	2025.2.3. (관리부)	입찰취소① 및 신규공고 추진	· 입찰기간: 2025.2.3.~2.14. · 예정량 정정으로 기초금액 변경 (\$ → \$원)
6	2025.2.11. (원무부)	급식재료 구매 관련 기술평가	· 제안서 평가일: 2025.2.18. · 평가위원: 7인(외부 4인 포함) * 1인당 \$원 수당 지급
7	2025.2.24. (관리부)	입찰취소② 및 기존계약 1개월 연장('25.3월)	· 취소사유 ① 입찰가격이 '기초금액'이 아닌 '추정 가격'을 기준으로 평가되어 투찰금액 이 높은 업체가 1순위로 선정 ② 직원 급식 제공 중단에 따른 연간 급식재료 예정량 조정 필요
8	2025.2.24. (관리부)	법률자문 요청 (입찰 공고의 취소)	· 질의사항 ① 직원식 운영이 잠정 중단되어 구매 예정량을 감소 조정 필요(2.19.) ② 가격평가 기준이 되는 추정가격이 기초금액(\$원)이 아닌 사업예산 (\$원)으로 과다 입력 사항 확인 (2.20.)

			- 위와 같이 입찰공고의 '낙찰자 선정 전' 개찰 진행 과정에서 사업계획 변경 필요사항과 입력오류 발견 시 입찰 취소 가능 여부 · 결과회신(2025.2.27.) - 입찰 취소 가능
9	2025.3.7. (관리부)	입찰 신규공고 추진	· 입찰기간: 2025.3.7.~3.18. · 사업예산 : \$원 · 기초금액 : \$원
10	2025.3.13. (원무부)	급식재료 구매 관련 기술평가	· 제안서 평가일: 2025.3.20. · 평가위원: 7인(외부 4인 포함) * 1인당 \$원 수당 지급
11	2025.3.25. (관리부)	유찰(단독응찰)에 따른 수의계약 체결	· 계약기간: 2025.4.1.~2026.3.31. · 예정금액 : \$원 · 계약금액 : \$원 · 계약업체 : ○○○○○○

다. 하도급대금(납품대금) 연동제도에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

‘하도급대금(납품대금) 연동제도’는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 “하도급법”)과 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 근거한 제도로, 하도급 거래(수탁·위탁거래)의 주요 원재료 가격이 원사업자와 수급사업자(위탁기업과 수탁기업)가 협의하여 정한 비율 이상 변동하는 경우, 그 변동분을 연동하여 하도급대금(납품대금)을 조정하는 제도입니다.

또한, 「하도급법」 제2조(정의)에 따르면, ‘주요 원재료’는 목적물 등 제조·수리·시공 또는 용역 수행에 사용되는 원재료로서 그 비용이 하도급대금의 100분의 10 이상인 원재료로 규정하고 있습니다.

아울러, 원사업자가 ‘중소기업자가 아닌 사업자’ 또는 ‘중소기업자 중 직전 사업연도 연간 매출액이 수급사업자의 연간매출액보다 많은 사업자’ 이면서 수급사업자가 ‘중소기업자’ 인 하도급 거래는 ‘하도급대금 연동제도’를 의무적으로 적용하도록 규정하고 있습니다.

이는 원재료 가격 급등 등 예측하기 어려운 비용 증가가 발생할 경우, 그 부담이 일방적으로 수급사업자에게 전가되는 구조를 개선하기 위해 마련된 제도로, 주요 원재료 가격 변동분을 하도급대금(납품대금)에 반영함으로써 중소기업의 경영 안정과 원·하청 간 상생협력 기반을 강화하는 것을 목적으로 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

■■■■■■병원은 2025년 급식재료(농·축·수·공산품) 연간 단가계약을 추진하면서 해당 계약이 납품대금 연동제도 의무 적용 대상에 해당하지 않음에도 급식재료 가격 안정화 등을 목적으로 납품대금 연동제도를 적용하였습니다.

그러나, 고정단가 품목 20개에 대해 [표 4]와 같이 ‘최초 계약단가’와 ‘물가변동 가격조정 방법 적용단가’ 중 더 낮은 단가를 계약단가로 적용한다는 계약조건을 포함하여 원재료 가격 하락 시에만 가격이 조정되는 구조로 계약이 체결된 사실을 확인하였습니다. ([표 5] 참고)

이는 원재료 가격 변동에 따른 위험을 공정하게 분담하고자 하는 제도의 취지에 부합하지 않는 것으로 확인됩니다.

[표 4] 연간 단가 고정 품목에 대한 가격산정 방법

<예시 1>

- C품목(연간 단가 고정 공급) 계약단가: 1,000원
- 계약체결일 공표가격: 900원, 조정기준일 공표가격: 1,200원
- 물가 변동에 따른 조정 시 단가: $1,000\text{원} \times (1,200/900) = \underline{1,330\text{원}}$
- “최초 계약 단가 < 물가 변동 조정 단가”이므로 **1,000원**

<예시 2>

- D품목(연간 단가 고정 공급) 계약단가: 1,000원
- 계약체결일 공표가격: 900원, 조정기준일 공표가격: 858원
- 물가 변동에 따른 조정 시 단가: $1,000\text{원} \times (858/900) = \underline{953.3\text{원}}$
- “최초 계약 단가 > 물가 변동 조정 단가”이므로 953.3원
→ **(1원 단위 반올림) 950원**

[표 5] '25년 연간 단가 고정 품목 중 계약단가 변경내역

연번	구분	품목명	변경내역
1	농산물	간양파	(7.1.) 계약단가 대비 단가 인하 (10.1.) 계약단가 대비 단가 인하
2	농산물	대파(김)	(7.1.) 계약단가 대비 단가 인하
3	농산물	배추	
4	농산물	당근(세척)	(7.1.) 계약단가 대비 단가 인하 (10.1.) 계약단가 대비 단가 인하
5	농산물	콩나물(곱슬이)	
6	농산물	콩나물(짬용)	
7	농산물	숙갓	-
8	농산물	고구마	(10.1.) 계약단가 대비 단가 인하
9	농산물	알감자	-
10	농산물	당근(채썰기)	(7.1.) 계약단가 대비 단가 인하 (10.1.) 계약단가 대비 단가 인하
11	농산물	당근(반달썰기)	
12	수산물	미역줄기(염장)	-
13	수산물	물미역	
14	수산물	물파래	
15	수산물	다시마(염장)	
16	축산물	닭(삼계탕용)	
17	축산물	닭(도리용)	
18	축산물	닭안심	
19	축산물	닭다리살	
20	축산물	계란(특란)	(7.1.) 계약단가 대비 단가 인하 (10.1.) 계약단가 대비 단가 인하

4. 관계기관 의견

■■■■병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■병원장은

- (나)관련, 향후 입찰 추진 시 평가기준, 사업예산 등 공고 내용을 충분히 검토하여 게시하고, 입찰공고 취소 등 불필요한 행정비용이 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시길 바랍니다. (통보)
- (다)관련, 향후 납품대금 연동제도를 적용하는 경우, 원재료 가격 변동에 따른 위험이 계약상대자에게 일방적으로 전가되지 않도록 계약조건을 설정하여 제도 취지를 준수하여 주시길 바랍니다. (통보)

○ 행정안전이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
■■■■■■병원						주의
■■■■■■병원						주의